МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 11 дугаар сарын 05 № 07/26 Улаанбаатар хот

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН
ДАРГА, ДЭСЛЭГЧ ГЕНЕРАЛ
С.ГАНБЯМБА ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн "Төв аймгийн Сэргэлэн суман дахь Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн хугацаат цэргийн албаа хаагч гадуур ажил гүйцэтгэж байгаад цахилгаанд цохиулж, хүнд гэмтэл авч, цэргийн төв эмнэлэгт хүргэгдэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч байгаа тухай" мэдээллийн мөрөөр 2025 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр Комиссын ажлын хэсэг Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг Зэвсэгт хүчний Хуурайн цэргийн командлалын командлагч Ч.Цогтжаргал, Командлалын хангалт үйлчилгээний тасгийн үнэт цаасны нярав Б.Сувд-Эрдэнэ болон Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагч, хурандаа Ж.Мөнхбаяр, Цэргийн төв эмнэлэгийн эмчилгээ үйлчилгээ эрхэлсэн орлогч дэд хурандаа Р.Баянмөнх, "Баткомплет" ХХК-ийн еранхий захирал Х.Цэрэнбат, Цэргийн төв эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй байлдагч С.Одонбаатар нараас тайлбар тодруулга авах, холбогдох баримт материалуудад дүн шинжилгээ хийх, хугацаат цэргийн албаа хаагчидтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, "Баткомплект" ХХК-ын үйлдвэрийн орчин нөхцөлтэй танилцах зэргээр зохион байгуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумаас 2024 оны 10 дугаар сард цэргийн албанд татагдаж, Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлд Пулемётчингаар алба хааж байсан байлдагч Сүхбаатарын Одонбаатар Төв аймгийн Зуунмод сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах "Баткомплект" ХХК-ийн хашаанд гэрээт ажил гүйцэтгэх явцдаа 2025 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 13 цагийн орчим 380 вольтын цахилгааны дэд станцын хог, шороо шүүрдэх ажил гүйцэтгэж байхдаа хуримтлагдсан өндөр хүчдэлд цохиулж, гэмтэл авсан үйл явдал болсон байна. Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн удирдлагуудын зүгээс цахилгаанд цохиулж, гэмтэл авсан байлдагч С.Одонбаатарт эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлж, Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Цэргийн төв эмнэлэгт шаардлагатай эмчилгээг цаг алдалгүй үзүүлсэн байна.

"Баткомплект" ХХК, Хуурай замын Цэргийн командлалтай байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээнд Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн 1 ахлагч, 12 хугацаат цэргийн албаа хаагчийг Төв аймгийн Зуунмод сумын 6 дугаар багийн нутагт хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээг хийх ажилд ажиллуулахаар тусгасан ч, байлдагч С.Одонбаатар болон нэр бүхий 3 байлдагчийг ажил гүйцэтгэх гэрээнд заагдаагүй газар буюу Төв аймгийн Зуунмод сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлах "Баткомплект" ХХК-ийн дулааны сувгийн төмөр бетон тэвш (лотки) үйлдвэрлэдэг үйлдвэрт байрлуулан ажиллуулсан. Байлдагч

1500600110

С.Одонбаатар нь ажил гүйцэтгэх гэрээнд заагдаагүй ажил болох цахилгааны дэд станцны хог, шороог шүүрээр цэвэрлэж байгаад цахилгаанд цохиулан, баруун гарын сарвуу, шуу, тохой, зүүн мөрний ар хэсэгт хэсэгт гүн түлэгдэл бүхий гэмтэл авчээ.

Комиссоос 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр Цэргийн төв эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж буй байлдагч С.Одонбаатартай уулзахад тэрээр ухаан санаа хэвийн цээж хэсгээр боолттой байсан бөгөөд болсон үйл явдлын талаар "Тухайн үйл явдал 2025 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр болсон бөгөөд ажиллаж байсан газрын "Хишигээ" гэж дууддаг ах манай онжав Гэлэгжамц бид хоёрыг "Цахилгааны хүчдэлийн шонгийн хог, шороо, тоосыг цэвэрлэ" гэхээр нь би хогийн шүүрээр шүүрдэж байгаад цахилгаан шонд хүрээд шууд сөхөрөөд унасан. Тэгтэл миний баруун гарын сарвуу, шуу болон зүүн мөрний хэсэг гэмтсэн. Ямар төрлийн гэмтэл авснаа сайн хэлж мэдэхгүй байна. Хагалгаанд ороод, одоо боолттой байгаа нь энэ юм. Одоо надад эмнэлгийн зүгээс боолт солих, өвчин намдаах тариа хийх болон бусад эмчилгээг хийж байгаа" гэх тайлбар өгсөн. Мөн Цэргийн төв эмнэлэгийн эмчилгээ үйлчилгээ эрхэлсэн орлогч, дэд хурандаа Р.Баянмөнхөөс "2025 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 16 цагт Төв аймгийн эмнэлэгээс өндөр хүчдэлд цохиулж гар болон мөрөндөө гэмтэл авсан байлдагч С.Одонбаатарыг хүргэн ирж, манайх хүлээн авсан. Баруун гарын савруу, шуу хэсэг болон зүүн мөр хэсэгтээ хүчдэлд цохиулсан шархтай байсныг яаралтай мэс засалд оруулсан. Ажлын сүүлийн өдөр байсан тул учирч олох эрсдлээс сэргийлж эрчимт эмчилгээнд 3 хонуулж, эрчимт эмчилгээний тасгаас гаргасан. Одоогоор хугацаат цэргийн алба хаагч байлдагч С.Одонбаатар нь ухаан саруул, амин үзүүлэлтүүд хэвийн байна" гэх мэдээлэл өгсөн.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арванзургадугаар зүйлийн 6-д "Монгол Улсын иргэн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй", мөн зүйлийн 14-т "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх" эрхтэй, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийн 5.1.6-д "цэргийн алба хаагч эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхтэй" гэж тус тус заасан. Дээрх үйл явдал нь хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдал зөрчигдсөн тохиолдол мөн бөгөөд тус мэдээллийн мөрөөр 2025 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн Төв аймгийн Цагдаагийн газарт хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа талаар мэдээлэл авагдсан.

2. Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/422 дугаар тушаалаар Хуурай замын цэргийн командлалын харьяа нэгтгэл, ангиудын бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр аж ахуйн нэгжээс ирсэн хүсэлтийн дагуу ургац хураалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал гарган, ажлуулах эрхийг 2025 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл Хуурай замын цэргийн командлагч, хошууч генерал Ч.Цогтжаргалд шилжүүлжээ.

Тус эрхийн хүрээнд Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлагч, хошууч генерал Ч.Цогтжаргалаас "Баткомплетк" ХХК-аас ирүүлсэн албан хүсэлтийг судлан үзээд, Төв аймгийн Зуунмод сумын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилд ахлагч 1, хугацаат цэргийн албан хаагч 12, нийт 13 цэргийн алба хаагчийг 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийг хүртэл ажиллуулах зөвшөөрлийг 2025 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/1371 дугаартай албан бичгээр Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагчид өгч, 2025 оны 08 дугаар сарын 24-ны өдрийн "Баткомплект" ХХК-ийн ерөнхий захирал Х.Цэрэнбат, Хуурай замын цэргийн командлалын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, хурандаа Д.Төмөрбат нарын байгуулсан "Ажил гүйцэтгэх" гэрээг баталжээ.

Дээрх албан бичгийг үндэслэн Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагчийн 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/243 дугаар тушаалаар нийт 13 алба хаагчийн

бүрэлдэхүүнийг тус компанид ажилд томилсон байна. Улмаар уг ажил гүйцэтгэх хугацааг 2025 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл сунгаж ажиллуулах зөвшөөрлийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01/1490 дугаар албан бичгээр Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагчид дахин өгч, тус нэгтгэлийн захирагчийн А/370 дугаар тушаалаар цэргийн алба хаагчдыг сунган ажиллуулжээ.

Тухайн асуудлаар Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлагч, хошууч генерал Ч.Цогтжаргалаас 2025 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/1667 дугаартай албан бичгээр "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн нэгтгэл, ангиудын байнгын байрлалд ба "Мод үржүүлэх талбай"-д тариалах мод, модны үр, суулгацын төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх, дээрх үндэсний хөдөлгөөний үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах зорилгоор "Баткомплект" ХХК-ийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэхэд цэргийн албан хаагчдыг оролцуулахаар шийдвэрлэсэн. Зэвсэгт хүчний хуурай замын цэргийн командлагчийн 2025 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн удирдамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн "Баткомплект" ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу Төв аймгийн Зуунмод сумын нутагт ажил гүйцэтгэж байсан Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн ахлагч 1, хугацаат цэргийн албан хаагч 12, нийт 13 цэргийн албан хаагчийн ажлын байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, ажил гүйцэтгэх гэрээний биелэлтийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр шалгахад ямар нэгэн ноцтой зөрчил илрээгүй, гэрээнд заагдсан ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байсан болно. Уг ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилласан боловч дээрх шалгалтын дараа гэрээнд заагдсанаас өөр ажил хийлгэсэн гэж үзэж байна" гэх тайлбар ирүүлсэн.

Мөн Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагч, хурандаа Ж.Мөнхбаяраас 2025 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/280 дугаартай албан бичгээр "Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/422 дугаар тушаалаар олгогдсон "Эрхийг хэрэгжүүлэх" эрхийг Хуурай замын цэргийн командлалд шилжүүлсэн гэх боловч манай байгууллагад тухайн албан бичиг ирээгүй. Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5, Цэргийн албаны тухай хуулийн 6.2, 6.3 дах хэсэгт заасны дагуу 016 дугаар нэгтгэл нь командлагчийн тушаалаар үүрэг гүйцэтгэсэн болно" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

Комисс болсон үйл явдалтай холбогдуулан "Баткомплект" ХХК-ийн ерөнхий захирал Х.Цэрэнбатаас тайлбар авахад "Манай компани барилга угсралтын чиглэлээр ажилладаг. Төв аймаг дахь Бетон зуурмагийн үйлдвэр манай нэг салбар бөгөөд 2025 оны 06 дугаар сараас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Хуурай замын цэргийн командлалтай цэргийн алба хаагч авч ажиллуулах ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан. Барилгын талбай дээр ажиллуулна гэж гэрээ байгуулсан. Ер нь бол бетон хийц хийхэд 4 цэргийн албан хаагчийг ажиллуулна гээд манайх тохирсон байсан юм. Бусад нь 6 дугаар багт ажиллаж байсан" гэжээ.

Хуурай замын цэргийн командлал, "Баткомплект" ХХК-ийн хооронд 2025 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан ажил гүйцэтгэх гэрээнд Төв аймгийн Зуунмод сумын 6 дугаар багийн нутагт хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээг хийх ажилд техник, цахилгаан, багаж болон бусад нарийн мэргэжил, дадлага туршлага шаардахгүй ажлыг талбайн даамал, инженерийн зааварчилгаа, зөвлөмж, хяналтад хийхээр заасан байна. Тус гэрээ болон "Баткомплект" ХХК-ийн ерөнхий захирал Х.Цэрэнбатын өгсөн тайлбараар дээрх нэр бүхий хугацаат цэргийн алба хаагчид нь ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг гүйцэтгээгүй болох нь нотлогдож байна.

Хуурай замын цэргийн командлагч хошууч генерал Ч.Цогтжаргал нь Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2025 оны А/422 дугаартай тушаалаар шилжүүлсэн "цэргийн алба хаагчдыг ургац хураалтын ажилд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллуулах зөвшөөрөл өгөх эрх"-ийг хэрэгжүүлэхдээ "Баткомплект" ХХК-ийн хүсэлтийг үндэслэн Төв аймгийн Зуунмод сумын

тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажилд оролцуулах нэрээр 13 цэргийн алба хаагчийг 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл ажиллуулахыг зөвшөөрсөн албан бичиг гаргаж, "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-г баталгаажуулж тушаал шийдвэрт зааснаас өөр ажилд ажиллуулж, цэргийн бус шинжтэй хөдөлмөр эрхлүүлснээс хугацаат цэргийн алба хаагч С.Одонбаатарын эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учирсан, бусад нэр бүхий цэргийн алба хаагчдын хувьд албадан хөдөлмөрт өртсөн хүний эрхийн зөрчил гарчээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арванзургадугаар зүйлийн 4-т "...Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлийн 2а -д " хэнийг ч албадан хөдөлмөрлүүлэх буюу заавал ажилд тулгаж болохгүй" гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсгийн 5.1.4-т "албадан хөдөлмөрлүүлэхийг хориглох" зарчмыг тусгасан бол Зэвсэгт хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт "Монгол Улсын зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн зөвшөөрснөөр Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу зэвсэгт хүчний бэлэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийг улсыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулж болно" гэж тус тус заажээ. Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 105 дугаар конвенцод зааснаар хугацаат цэргийн албан хаагчдыг эдийн засгийн хөгжлийн зориулалтаар дайчлах, хөдөлмөр эрхлүүлэхийг албадан хөдөлмөр гэж үздэг бөгөөд хувийн хэвшлийн байгууллагад цэргийн бус хөдөлмөр эрхлүүлсэн дээрх үйлдлийг албадан хөдөлмөр гэж үзнэ.

Мөн Монгол улсыг Ерөнхийлөгчийн 2027 оны 01 дүгээр зарлигийн хавсралтаар баталсан "Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дүрэм", 2021 оны 208 дугаар зарлигаар хавсралтаар батлагдсан "Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн, техник хэрэгслийг улсыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулах журам", Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2024 оны А/224 дүгээр тушаал, А/227 дугаар тушаалаар батлагдсан "Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнийг аж ахуйн ажилд оролцуулах журам"-д цэргийн албан хаагчдыг цэргийн ангиас гадуур ажиллахтай холбоотой зохицуулалтууд тусгагдсаныг дурдах нь зүйтэй байна.

3. Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэлийн захирагчийн 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/243 дугаар тушаалын 4-т "Үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг хугацаат цэргийн албан хаагчдын нэгдүгээр нормоор, өдрийн 3 удаагийн 4 халуун хоолоор томилогдсон хугацааг дуустал хангахыг захирагчийн материал хэрэгслийн хангалт хариуцсан орлогчид зөвшөөрсүгэй" гэж заасан байх бөгөөд захиалагч "Баткомплект" ХХК, гүйцэтгэгч Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлал хооронд 2025 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний 5.7 дахь заалтад зааснаар захиалагч нь ажиллах бүрэлдэхүүнийг амрах байр болон өдрийн 3 удаагийн халуун хоолны мах, махан бүтээгдэхүүнээр хангах үүргийг, мөн 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус компанитай байгуулсан "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний 5.7 дахь заалтад мөн адил өдрийн 3 удаагийн халуун хоолны мах, махан бүтээгдэхүүнээр хангах үүргийг захиалагч тал хүлээнэ гэж заажээ. Тус асуудалд Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалаас 2025 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/1758 дугаартай албан бичгээр "Томилгоот бүрэлдэхүүнд зарцуулах хүнс, хуурай хэрэгслийг ангийн захирагчийн 2025 оны А/243, А/370 дугаар тушаалаар үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг хугацаат цэргийн албан хаагчдын нэгдүгээр нормоор (мах, масло, ургамлын тос, бүхэл үрийн гурил, цагаан будаа, шар будаа, гоймон зэрэг 26 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн) өдрийн 3 удаагийн 4 халуун хоолоор томилогдсон хугацаанд олгож байсан бөгөөд захиалагч тал болох "Баткломплект" ХХК нь мах, махан бүтээгдэхүүн зэргээр нэмэгдэл хүнс олгож байсан болно. Мөн ажлын хэсгийн ахлаач ахлах ахлагч Ш.Базаррагчаагийн 3 удаагийн 4 хоолоор үйлчлэх мах махан бүтээгдэхүүнийг "Баткломплект" ХХК гаргасан болно" гэж тайлбар гаргасан. Албан бичигт хавсарган ирүүлсэн баримтаар Зэвсэгт хүчний 016 дугаар нэгтгэл нь 7 хоногоор хугацаат цэргийн албан хаагчийн хоолны хуваарь баталж, 2025 оны оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 10

дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл хугацаанд 35 нэр төрлийн нийт 4.194.065,24 (дөрвөн сая нэг зуун ерэн дөрвөн мянга жаран таван төгрөг, 24 мөнгө) төгрөгийн материалыг тооцон олгожээ.

Дээрх баримт, тайлбараас дүгнэхэд ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу үүрэг гүйцэтгэж буй хугацаат цэргийн алба хаагчдын хоолны зардлыг 016 дугаар нэгтгэлээс гаргасан нь тогтоогдож байна. Харин "Баткломплект" ХХК-ийн зүгээс нэмэлт хоолны зардал гаргасан эсэх нь баримтаар тогтоогдохгүй байх ба гэрээнд заасан хоолны төлбөрийг эрх бүхий албан тушаалтны зүгээс хувийн дансаар авсан байж болзошгүй тул уг асуудлыг хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шалгуулах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн.

4. Захиалагч "Баткомплект" ХХК, гүйцэтгэгч Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлал хооронд 2025 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний 4.3 дахь заалтад "Захиалагч нь өдрийн ажлын хөлсний төлбөр болох нэг хүний 60,000.00 төгрөг 23,400,000.00 (хорин гурван сая дөрвөн зуун мянга) төгрөгийг Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалын 5306758075 тоот (Б.Сувд-Эрдэнэ) дансанд, ... шилжүүлнэ", мөн 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Ажил гүйцэтгэх" гэрээний 4.3-т "Захиалагч нь өдрийн ажлын хөлсний төлбөр болох тус бүр 1 хүний төгрөгийг 5,720,000.00 (таван сая долоон зуун хорин мянга) төгрөгийг Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалын 5306758075 тоот (Б.Сувд-Эрдэнэ) дансанд, ... шилжүүлнэ" гэж тус тус заажээ.

Тус асуудлаар Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалаас 2025 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн 01/1758 дугаартай албан бичгээр "... Ажилтан албан хаагч Б.Сувд-Эрдэнэ нь Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалын хангалт үйлчилгээний тасгийн үнэт цаасны нярав албан тушаалд ажилладаг бөгөөд тухайн 29,120,000 (хорин есөн сая нэг зуун хорин мянга) төгрөгийг 5306758075 тоот дансанд татан төвлөрүүлж хугацаат цэргийн албан хаагчдын аж ахуйн ажилд оролцсон зардлыг тус бүрийн дансанд шилжүүлэн баталгаажуулахын тулд тухайн дансанд төвлөрүүлсэн болно" гэх тайлбар гаргасан.

Энэ талаар Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн командлалын хангалт үйлчилгээний тасгийн үнэт цаасны нярав Б.Сувд-Эрдэнэ Комисст өгсөн тайлбартаа "Анх "Баткломплект" ХХК-аас амаар санал тавихдаа 12 цэргийн албан хаагчийг халагдах хугацаа хүртэл ажил хийлгэхээр байна гэсэн. Гүйцэтгэгч эхний ээлжинд сараар гэрээ байгуулаад цаашид ажиллахаар бол нэмэлт оруулж явъя гэж ярилцсан. Халагдах хугацаа хүртэл хугацаат цэргийн албан хаагчдыг ажиллаад төрийн сан руу цалинг нь авсан тохиолдолд хугацаат цэргийн албан хаагчид халагдахаас өмнө нэрийн дансанд цалин байрлуулж амжихааргүй байна гэж үзээд санхүү мөнгөтэй хамгийн ойр албан тушаалтан болох миний хувийн данс руу шилжүүлж аваад цэргүүдийн данс руу шилжүүлье гэж мэдэгдсэн. "Баткломплект" ХХК -аас цэргийн албан хаагчдын цалин миний данс руу хэзээ орж ирснийг мэдэхгүй байна. Би хэзээ гэдгээ анзаарсангүй мөнгө орж ирсэн байсан тул удирдлагуудад танилцуулж, Хаан банкнаас бэлнээр авч, Хас банкан дээр очиж оролцсон хугацаат цэргийн албан хаагчдын нэрийн дансанд 1.360.000 (нэг сая гурван зуун жаран мянгн) төгрөгийг 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр шилжүүлсэн" гэжээ. Комисст авагдсан баримтаас үзэхэд С.Одлнбаатар болон бусад хугацаат цэргийн албан хаагчдын Хас банкны 500... дансанд Зуунмод 130 салбараас 2025 оны 10 дугаар сарын 07-ний өдрийн 10:25:06 цагт "Одонбаатараас Одонбаатар Сүхбаатар" гэсэн утгаар 1.360.000 шилжүүлэг хийсэн байна.

Хугацаат цэргийн албан хаагчдын ажлын хөлсийг албан тушаалтын хувийн дансаар дамжуулан авч гүйлгээ хийсэн нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай болон холбогдох бусад хуулийг зөрчсөн байна.

Дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын хууль, холбогдох дүрэм журмыг зөрчиж Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2025 оны А/422 дугаартай тушаалаар шилжүүлсэн эрхийг хэтрүүлсэн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалтанд хуульд заасан хариуцлага тооцох;

2. Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа эрүүл мэндийн хохирол авсан хугацаат цэргийн алба хаагч С.Одонбаатарт хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу нөхөн олговор олгох, эмчилгээний зардлыг шийдвэрлэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлэх;

3. Зэвсэгт хүчний анги, нэгтгэлүүдэд цэргийн алба хаагчийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж буй байдал, хэрэгжилтэд хяналт шалгалт зохион байгуулж, урьдчилан сэргийлэх санал зөвлөмж хүргүүлэх;

4. Зэвсэгт хүчний анги, нэтгэлүүдийн зүгээс аж ахуй нэгж, байгууллагатай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу гэрээгээр ажил гүйцэтгэсэн тохиолдолд төлбөр тооцоог зөвхөн албаны төрийн сангийн данс, санхүүгийн төлбөр тооцооны систем ашиглан хийж байх, хувийн дансаар төлбөр тооцоо авч байгаа эсэхэд нийт анги, байгууллагуудын хэмжээнд хяналт шалгалт зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, энэ чиглээр холбогдох үүрэг чиглэлийг хүргүүлж, үр дүнг тогтмол тооцож байх;

5. Цэргийн албан хаагчийг аж ахуйн ажилд ажлуулахдаа “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”-нд томилгоот бүрэлдэхүүнд зарцуулах хүнс, хуурай хүнсээр хангах асуудлыг тодорхой тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавих, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;

6. Цэргийн алба хаагч, удирдах албан тушаалтан, захирагч нарт илт хууль бус тушаал шийдвэрийг биелүүлэхгүй байх, түүнээс үүсэх хариуцлага, үр дагавар, албадан хөдөлмөрийн талаар сургалт, соён гэгээрлийн арга хэмжээ зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссийн гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Засгийн газрын гишүүн, Батлан хамгаалахын сайд Д.Батлут танаа.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД